



Analisis filosofico-juridico del caso Ayotzinapa

Actividad 6 - Video academico

Martin Jonathan de la Cruz

Matricula: ES2611202040

<https://youtu.be/M90RFpvljRo>

UnADM

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico

Licenciatura en Derecho
Filosofia del Derecho

030 · Semana 8

Mtra. Reyna Patricia Gonzalez Rodriguez

Roma Norte, Ciudad de Mexico

07 de junio de 2026

Objetivo de la actividad

Analizar la relacion entre justicia, fines del Derecho y derechos humanos mediante el caso Ayotzinapa, para valorar como el Estado de Derecho responde ante un problema juridico contemporaneo en Mexico.

Tesis

Ayotzinapa no prueba solo una falla penal: prueba si el derecho opera como limite moral del poder y garantia real de dignidad.

Cita: (Universidad Abierta y a Distancia de Mexico [UnADM], 2026).

Organizacion tematica

- ▶ Caso y problema central.
- ▶ Justicia, equidad y normas aplicables.
- ▶ Seguridad juridica y derechos humanos.
- ▶ Propuestas, conclusion y fuentes.

Caso y problema

Justicia y fines del Derecho

Normas y derechos

Propuestas y cierre

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned to the left of the title.

Caso y problema

Actividad 6 - Video academico



Hecho base

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raul Isidro Burgos” desaparecieron en Iguala, Guerrero.

Por que es relevante

Como documenta la CNDH (2024), el caso concentra privacion de la libertad, afectacion a integridad, dolor prolongado de victimas indirectas y fallas de busqueda, investigacion, verdad y justicia.

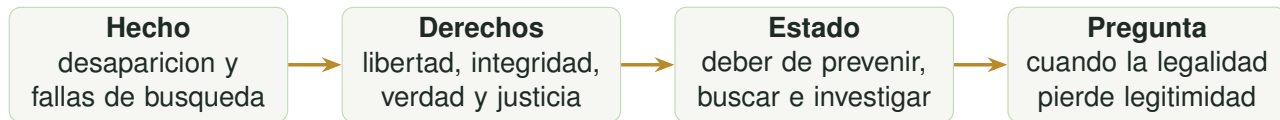
Cita: (Comision Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2024; Camara de Diputados, 2026b).

Problema filosofico-juridico

Que ocurre cuando el propio aparato estatal, por accion, omision o encubrimiento, deja de operar como garantia y se convierte en fuente de vulneracion.

Lectura del reporte

El caso debe analizarse como cruce entre validez juridica, responsabilidad etica y legitimidad institucional.



Idea central

La Filosofia del Derecho no se limita a preguntar que normas existen: tambien revisa si esas normas justifican, orientan y limitan realmente al poder.

Desde la lectura de Ruiz Rodriguez (2009) y Rojas-Gonzalez (2018), el caso obliga a pasar del hecho al criterio: no basta con nombrar la norma; hay que preguntarse si el sistema realmente limita al poder. Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018; CNDH, 2024).

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned on the left side of the slide.

Justicia y fines del Derecho

Actividad 6 - Video academico



Como valor

Siguiendo a Ruiz Rodriguez (2009), la justicia permite evaluar si una norma o decision protege a la persona y no solo si fue emitida formalmente.

Como fin

El Derecho debe ordenar la convivencia, limitar el abuso y producir respuestas institucionales frente al dano.

En Ayotzinapa

La justicia exige verdad, busqueda, investigacion, reparacion y garantias de no repeticion.

Lectura critica

Una legalidad que no protege dignidad puede conservar forma juridica, pero pierde fuerza como razon publica de obediencia.

Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018; Laun, 2021).

Criterio	Funcion en el caso	Salida esperada
Justicia	Reconocer dano, responsabilidad y deber de respuesta.	Verdad, sancion, reparacion y no repeticion.
Equidad	Tratar de forma reforzada a victimas directas e indirectas.	Atencion diferenciada, informacion y acompanamiento.
Norma mexicana	Activar Constitucion, Ley General de Victimas y Ley de Desaparicion.	Busqueda, investigacion, reparacion integral.
Orden internacional	Leer el caso desde universalidad, debida diligencia y proteccion de derechos humanos.	Estandares de prevencion, verdad y reparacion.

Postura

Resolver el conflicto exige unir valor y procedimiento: justicia sin norma queda como deseo; norma sin justicia se vuelve formalismo.

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a, 2026b).

Justicia distributiva

En el caso, exige distribuir recursos, cargas y atención pública de modo proporcional al dano: búsqueda inmediata, investigación seria, apoyo a familias y prioridad institucional.

Riesgo

Si el Estado distribuye indiferencia o burocracia, reproduce desigualdad frente a las víctimas.

Cita: (Ruiz Rodríguez, 2009; Rojas-González, 2018).

Justicia correctiva

Busca responder al dano ya producido: esclarecer hechos, sancionar responsables, reparar integralmente y crear garantías de no repetición.

Riesgo

Si no hay corrección, el dano se vuelve impunidad y el derecho pierde credibilidad como mecanismo de justicia.



Aplicacion al caso

Ayotzinapa muestra que los fines del Derecho no son abstractos: como sostienen Ruiz Rodriguez (2009) y Rojas-Gonzalez (2018), se miden en la capacidad de proteger personas, controlar autoridades y reparar danos.

Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018).

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned on the left side of the slide.

Normas y derechos

Actividad 6 - Video academico



Fuente	Contenido relevante	Funcion en el caso
Constitucion mexicana	Articulos 1, 14, 16, 17 y 20.	Derechos humanos, seguridad juridica, debido proceso, acceso a justicia y derechos de victimas.
Ley General de Victimas	Ayuda, asistencia, verdad, reparacion integral y garantias de no repeticion.	Traduce el dano en obligaciones concretas de atencion y reparacion.
Ley General en Materia de Desaparicion	Busqueda, investigacion, coordinacion y respuesta institucional.	Convierte la desaparicion en deber reforzado del Estado.
Estandares internacionales	Universalidad, debida diligencia, verdad, justicia y reparacion.	Evitan que el caso sea tratado como problema local aislado.

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a, 2026b; Suprema Corte de Justicia de la Nacion [SCJN], 2016).

Que se transgrede

La seguridad juridica se afecta cuando una persona no puede confiar en que la autoridad respetara libertad, integridad, legalidad, busqueda, investigacion y acceso a la justicia.

Como se observa

La falla no esta solo en el hecho inicial, sino en la respuesta posterior: verdad incompleta, busqueda insuficiente, coordinacion irregular y dano prolongado a familias.

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a; CNDH, 2024).

Por quien

La transgresion se atribuye al aparato estatal en sus deberes de prevenir, proteger, buscar, investigar, coordinar y reparar. No se agota en una persona: revela una falla institucional.

Consecuencia

La norma sigue existiendo, pero su eficacia protectora queda en duda.

Derecho	Afectacion en el caso	Lectura desde universalidad
Libertad personal	Desaparicion y privacion de control sobre la propia persona.	Ninguna autoridad puede tratar a la persona como objeto disponible.
Integridad y vida	Riesgo extremo, dano fisico, psicologico y social.	La proteccion no depende de origen social, edad, oficio o lugar.
Verdad y justicia	Incertidumbre prolongada y respuesta institucional insuficiente.	Las victimas tienen derecho a saber, exigir y ser escuchadas.
Dignidad humana	Familias y estudiantes son reducidos a dano administrado.	La dignidad opera como fundamento comun de todos los derechos.

Cita: (Camara de Diputados, 2026a; CNDH, 2024; SCJN, 2016).

Limite

Funcionan como frontera frente al poder: ninguna politica publica, investigacion o razon de seguridad puede cancelar la dignidad.

Metodo

Obligan a razonar con persona, dano, deber institucional, reparacion y no repeticion; no solo con expediente.

Confianza

Permiten evaluar si el Derecho es una garantia real o solo una promesa declarativa frente a la violencia.

Cierre del eje

Como explica Ansuategui Roig (2007), en Mexico los derechos humanos importan porque hacen exigible que el Estado responda con verdad, justicia, reparacion y control del poder.

Cita: (Ansuategui Roig, 2007; SCJN, 2016).

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned to the left of the title.

Propuestas y cierre

Actividad 6 - Video academico



1. Búsqueda inmediata coordinada

Registros interoperables, alertas tempranas y responsables claros desde las primeras horas. Fin: eficacia, verdad y protección de vida.

2. Investigación independiente

Cadena de custodia, control judicial, sanción por ocultamiento y protección a testigos. Fin: justicia correctiva y seguridad jurídica.

Cita: (Cámara de Diputados, 2024, 2026b; CNDH, 2024).

3. Reparación integral

Atención psicológica, información constante, medidas económicas y garantías de no repetición. Fin: equidad y dignidad.

4. Control democrático

Capacitación, supervisión civil, transparencia y protocolos de uso de fuerza. Fin: bien común y límite al poder.

Posicion

El caso Ayotzinapa demuestra la insuficiencia de una lectura puramente formal del Derecho. Un sistema juridico no se defiende solo porque tenga normas escritas.

Razon

Se defiende cuando esas estructuras actuan como limite frente a la arbitrariedad y como garantia efectiva para las victimas.

Cita: (Ronquillo Armas, 2018; Singer, 1995; Laun, 2021).

Consecuencia

Si el Estado falla justo donde debe proteger con mayor firmeza, el problema deja de ser marginal y se vuelve estructural: afecta la legitimidad del orden juridico.

Criterio profesional

Como advierten Ronquillo Armas (2018) y Singer (1995), argumentar exige encadenar hecho, derecho afectado, norma aplicable, deber incumplido, dano y reparacion.

Hallazgo

Ayotzinapa permite comprender que la Filosofía del Derecho no es un plano abstracto separado de la realidad: sirve para evaluar si el orden jurídico conserva sentido cuando enfrenta sus pruebas más duras.

Síntesis

Derecho, moral, justicia, equidad y dignidad no pueden analizarse por separado cuando el problema involucra desaparición de personas, impunidad y falla institucional.

Última idea

El valor de este análisis no está en repetir que hubo una violación grave, sino en mostrar cómo esa violación pone a prueba todo el sistema y obliga a tomar posición frente a él.

Cita: (Ruiz Rodríguez, 2009; Rojas-González, 2018; Cámara de Diputados, 2026a; CNDH, 2024).

- ▶ Ansuategui Roig, F. J. (2007). *De los derechos y el Estado de derecho: aportaciones a una teoria juridica de los derechos*. Universidad Externado de Colombia.
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2024). *Ley General de Victimas*. Diario Oficial de la Federacion. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2026a). *Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos*. Texto vigente; ultima reforma DOF 03-03-2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2026b). *Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas*. Diario Oficial de la Federacion. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf>
- ▶ Comision Nacional de los Derechos Humanos. (2024). *Recomendacion No. VG 2024 sobre el caso Ayotzinapa*. <https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-no-vg-2024-sobre-el-caso-ayotzinapa>
- ▶ Kelsen, H. (1982). *Teoria pura del derecho* (R. J. Vernengo, Trad.). Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

- ▶ Laun, R. (2021). *Derecho y moral*. Ediciones Olejnik. <https://doi.org/10.5771/9789563929119>
- ▶ Rojas-Gonzalez, G. (2018). *Filosofía del Derecho*. Universidad Católica de Colombia.
- ▶ Ronquillo Armas, L. A. (2018). *Ética general y profesional* (2.a ed.). Editorial Mar y Trinchera.
- ▶ Ruiz Rodriguez, V. (2009). *Filosofía del derecho*. Instituto Electoral del Estado de Mexico.
- ▶ Singer, P. (Ed.). (1995). *Compendio de ética*. Alianza Editorial.
- ▶ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. (2016). *Dignidad humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas. Jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.)*. Registro digital: 2012363. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012363>